



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 126/2014/CA1

///raná, 07 de julio de 2017.

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados: "**JARA, ANDRES RICARDO Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD**", Expte. N° FPA 126/2014/CA1, provenientes del Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Paraná, y;

**CONSIDERANDO:**

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio por la parte actora a fs. 77/80 vta., contra la resolución de fs. 75 que declara la presente causa como de puro derecho.

El recurso se concede a fs. 87/88 del Incidente de Recurso de Queja agregado por cuerda a estas actuaciones, quedando los presentes en estado de resolver a fs. 99 vta.

II- Que agravia a la apelante la declaración de la cuestión como de puro derecho. Entiende que hay hechos controvertidos que consisten en determinar si los suplementos y adicionales cuestionados son percibidos por la generalidad de los miembros activos. Seguidamente, se agravia por la violación del art. 360 del CPCCN y del derecho de defensa en juicio, cita jurisprudencia del Tribunal y hace reserva del caso federal.

III- Que contra la declaración de la cuestión de puro derecho, la parte actora interpuso recurso de apelación y reclamó la celebración de la audiencia preliminar prevista en el art. 361 del CPCCN y la apertura de la causa a prueba.



Alega que ofreció prueba, que existen hechos controvertidos y que lo resuelto por la magistrada *a-quo* le ocasiona un gravamen irreparable.

IV- Que se advierte que el argumento desplegado por la recurrente resulta atendible. En este sentido, se ha dicho que: "El pleito de puro derecho es un supuesto excepcional; la regla es la apertura a prueba, que constituye la solución más acorde con la amplitud que debe otorgarse al principio de la defensa en juicio, y debe ordenarse ante la más mínima duda acerca de la posibilidad de emitir un pronunciamiento injusto de atenerse únicamente a los elementos de juicio agregados en la causa... Es decir, si del relato del actor y demandado sobre los hechos ocurridos con motivo de la relación o situación jurídica que enlaza a las partes, surge que al respecto no existe conformidad entre ellas, la apertura a prueba es de rigor" (Cám. Nac. Com., Sala B, 22-5-68, La Ley, t. 134, p. 303; Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, T. V-A, Librería Editora Platense, p. 91).

Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución de fs. 75 y, existiendo hechos controvertidos, disponer que se proceda a la fijación de fecha para la audiencia prevista en el art. 361 del CPCCN.

Este Tribunal se ha pronunciado en sentido similar a la presente en los autos "Unrein, María Carmen Contra Estado Nacional Sobre Suplementos Fuerzas Armadas y de Seguridad" (Expte. N° FPA 4488/2013, sentencia del 27/03/2015).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 126/2014/CA1

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 75 y ordenar que se proceda conforme se indica en los considerandos.

Se constituye el tribunal con los suscriptos conforme lo normado por el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI  
HECTOR RAÚL FERNANDEZ  
SECRETARIO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

